

한국가스공사 상임감사위원

부서경고 요구 및 통보

일련번호 제23-공급종합-30호

제목 영상감시장치 구매기준 부적정

소관부서 0000본부 00000000처

조치부서 00000000본부 00000000처, 0000본부 00000000처

내용

1. 업무 개요

00000000처 000000부는 공급관리소 운영형태 변경계획을 수립(문서번호: 000000부-1399, 2022. 6. 21.)하고 가스공급이 적은 공급관리소를 유인에서 무인으로 전환을 시행하였다. 그에 따라 무인화 대상 지역본부는 지역통제소와 공급관리소에서 감시설비로 운영 중인 영상감시장치의 일부 교체 및 증설이 필요하게 되었으며, 이에 000000부는 구매기준(문서번호: 000000부-2048, 2022. 7. 20.)을 마련하여 해당 지역본부에 통보하였고, 각 지역본부는 구매기준에 따라 중소기업자간 경쟁제품인 영상감시장치의 구매계약을 【표 1】과 같이 추진하였다.

【표 1】 무인화 대상 지역본부의 영상감시장치 계약현황

(단위: 원, 부가가치세 포함)

지역본부	계약번호	계약명	계약방법	계약금액	계약상대자
000000	2022FD0000	소유량 정압관리소 CCTV 보안시스템 구매	2단계 경쟁	170,429,000	000000
	2023FD0000	22년 무인관리소 Analog CCTV 구매		509,550,000	0000000000
000000	2022KD0000	CCTV 보안시스템 구매		167,858,000	0000000000
000000	2022JD0000	감시제어시스템 개선관련 보안시스템 구매		137,864,408	0000000000
0000	2022MD0000	2022년 000000본부 무인관리소 Analog CCTV 교체	수의계약 (나라장터)	304,891,720	0000000000
0000	2022XD0000	공급관리소(0000 0000) 보안시스템 구매 설치		120,011,760	0000000000
000000	2022ID0000	2022년 000000본부 영상감시시스템 구매		317,164,670	0000000000

※ 출처: 가스공사 업무시스템(KOSMOS)-완료된 계약, 전자조달시스템-입찰결과를 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」(이하 “판로지원법”이라 한다) 제7조에 따르면 공공기관의 장은 중소기업자간 경쟁제품(이하 “경쟁제품”이라 한다)에 대하여 중소기업자간 경쟁입찰로 조달계약을 체결하도록 되어 있으며, 동법 시행령 제7조 제1항 제4호 및 제2항에 따르면 특정한 기술·용역이 필요한 경우 등 공공기관의 특별한 사정이 있는 경우에는 중소기업자간 경쟁입찰 예외의 방법으로 경쟁제품을 구매할 수 있게 되어 있고 공공기관의 장은 예외 사유를 입찰공고문에 기재하도록 되어 있다.

그리고 판로지원법 시행령 제18조 제1항 제6호에 따르면 특수한 기술·용역이 필요하여 중소기업자간 경쟁입찰 외의 방법으로 경쟁제품을 구매할 경우에는 공공구매지원관리자¹⁾(이하 “구매지원관”이라 한다)와 구매 적절성을 검토하도록 되어 있으며, 「중소기업제품 공공구매제도 운영요령」 제38조 제1항에 따르면 사업주관 부서의 장은 별지 제6호 서식의 검토의뢰서와 관계서류를 첨부하여 구매지원관에게 검토 의뢰하게 되어 있다.

한편 「(계약예규)정부입찰·계약 집행기준」 제5조의3 제1항 제2호에 따르면 계약담당자는 물품구매에서 특수한 성능 등이 일부만 포함되어 있는 경우에는 일반경쟁에 의하는 것을 원칙으로 해야 되고, 동 예규 제5조의3 제2항에 따라 특수한 성능 등을 규격서에 반영하고자 하는 경우에는 규격서 작성단계에서 계약담당자는 입찰공고 전에 제조사 또는 기술지원사와 “물품공급 또는 기술지원 협약²⁾”(이하 “기술지원 협약”이라 한다)을 체결하도록 되어 있다.

그리고 동 예규 제5조의3 제3항에 따라 계약담당자는 협약내용을 입찰공고

1) 당공사는 ⅤⅤⅤⅤ처 ㉸㉸㉸㉸부가 해당된다.

2) 동 예규 별지 제3호에 물품·기술지원 협약서 양식이 있으며 제조사 또는 기술지원사와 협약금액을 정할 수 있음

에 명시해야 하며, 낙찰자에게 물품·기술지원 협약서 사본을 제공하여 낙찰자가 제조사 등으로부터 물품공급 또는 기술지원협약서를 발급받을 수 있도록 해야 한다.

따라서 ☒☒☒☒처 ○○○○부는 구매하고자 하는 경쟁제품(영상감시장치)에 기존 제조사의 특수한 기술이 일부 필요하다면, ① 그 일부 품목만 중소기업자간 경쟁입찰 예외로 하여 별도로 구매하거나(구매지원관과 적절성을 검토 후 예외사유 공지) ② 그 일부 품목에 대해 기존 제조사와 물품·기술지원 협약을 체결하여(입찰공고에 명시), ①번의 나머지 품목 또는 ②번을 중소기업자간 경쟁입찰로 추진토록 해야한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ☒☒☒☒처 ○○○○부는 기존 제조사의 특수한 기술이 필요한 연동장비(통합관제장치, 저장분배서버, 표출서버)에 대해서 중소기업자간 경쟁입찰 예외로 하는 것을 사전에 면밀히 검토하지 않았고, 기술지원 협약도 당공사가 아닌 계약상대자가 체결하는 조건으로 하여 각 지역본부가 2단계 경쟁입찰(가격-규격 동시평가)로 추진하도록 하였으며, 그에 따른 입찰결과는 【표 2】와 같았다.

【표 2】 영상감시장치 2단계 경쟁입찰 결과

(단위: 업체 수)

구분	계약명	입찰 참여	규격평가서			낙찰업체	비고
			미제출	부적합	통과		
◆◆ ◆◆	① 소유량 정압관리소 CCTV 보안시스템 구매	38	36	-	2개사 ♥♥♥♥, (주)ㄷㄷㄷㄷㄷ	♥♥♥♥	기존제조사 (주)♥♥♥♥♥
	② 무인관리소 Analog CCTV 구매	15	13	-	2개사 ♥♥♥♥, (주)♥♥♥♥♥	(주)♥♥♥♥♥	
☒☒ ☒☒	③ CCTV 보안시스템 구매	34	31	1	2개사 ♥♥♥♥, (주)ㄷㄷㄷㄷㄷ	(주)ㄷㄷㄷㄷㄷ	
㉪㉪ ㉪㉪	④ 감시제어시스템 개선 관련 보안시스템 구매	6	5	-	1개사 (주)ㄷㄷㄷㄷㄷ	(주)ㄷㄷㄷㄷㄷ	

※ 출처: 가스공사 전자조달시스템 - 전자입찰 - 입찰결과를 재구성

상기 입찰결과를 보면 규격평가서를 통과한 업체는 ♥♥♥♥, (주)ㄷㄷㄷㄷ, (주)♥♥♥♥ 뿐이었고 1개 업체를 제외하고 나머지 업체는 규격평가서 미제출로 탈락하였으며, 기존제품과 연동이 가능하다고 규격평가서를 제출한 3개社가 유효 입찰자³⁾가 되어 ①, ②, ③, ④번 계약의 낙찰자로 각각 선정되었다.

그러나 ♥♥♥♥, (주)ㄷㄷㄷㄷ, (주)♥♥♥♥은 공급분야 종합감사 기간(2023. 3. 13.~4. 14.) 동안 담합(부당공동행위)이 추정되는 업체로 조사되었고, ○○○○부의 영상감시장비 구매기준은 실질적으로 기존제조사(담합업체 포함)에게만 유리하고 다른 경쟁업체에게는 규격평가 통과에 장애가 되는 것으로 확인되었으며, 그 결과, ○○○○부는 경쟁입찰이 불가능한 여건을 초래하였다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

ㄷㄷㄷㄷ처 ○○○○부는 무인화 공급관리소 설비개선 추진반(TF)의 실무회의를 통해 영상감시장치 구매기준이 수립되었고, 향후에는 연동을 위해 기존 제조사와 협약을 체결하여 기술지원을 받거나 연동역무만을 별도로 분리하여 기존 제조사와 수의계약하는 방향을 검토하겠다고 의견을 제시하였다.

다만 연동부분에 대해서는 구매지원관(ㄴㄴㄴㄴ처 ㄷㄷㄷㄷ부)과 그 적절성을 검토하여 중소기업자간 경쟁 예외의 방법으로 구매할 사안으로 「(계약예규)정부입찰·계약 집행기준」 제5조의3 제1항 제1호에 따라 수의계약 또는 지명경쟁 또는 제한경쟁에 의한 구매방법도 열려 있으므로 ○○○○부는 수의계약 방향을 정할 시에 국가계약법상 위배되지 않도록 계약목적물 중에 특수한 기술을 필요로 하는 규모, 수준 등을 면밀히 검토해야 한다.

3) 국가계약법 시행령 제20조 제1항에 따라 경쟁입찰은 2인 이상의 유효한 입찰로 성립하므로 규격평가서 제출을 2개社가 하거나, 제출을 1개社만 하고 유찰되면 그 1개社와 수의계약 할 수 있음

조치할 사항

⊗⊗⊗⊗처장은

물품공급 또는 기술지원 협약 검토 없이 구매기준을 수립·전파하여 입찰제한 문제를 야기한 부서에 엄중 경고 조치하시고, (부서경고)

⊗⊗⊗⊗처장은

영상감시장치의 연동부분에 대한 면밀한 검토 및 기술지원 협약 체결을 반영하여 구매기준을 재정비하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

⊗⊗⊗⊗처 ○○○○부 (부서경고, 통보)